

**IBRAHIM BIN IJANG
LWN.
FATIMAH BINTI KASIM**



[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 April 2021 bersamaan 8 Ramadhan 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0132-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Tidak Diwakili

Pegum Syarie Responden : Pn. Zarifah Binti Abdul Aziz dan Tn. Muhammad Hilmi Bin Musa daripada Tetuan Ahmad Daud & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 18/11/2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 18/11/2019 dalam Kes Saman No. : 10300-017-0493-2017 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah yang beralamat di No. 19, Jalan 10, Taman Bangi Indah, 43000 Kajang, Selangor atas No. Geran : HS(M) 11184, PT No. 13643, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor (selepas ini disebut sebagai 'rumah tersebut') dan dua bidang tanah di Alor Gajah, Melaka (selepas ini disebut sebagai 'tanah tersebut') adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defenden.
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa bahagian Plaintiff ke atas rumah tersebut adalah sebanyak 80% dan bahagian Defenden adalah 20%. Nilai rumah tersebut hendaklah mengikut nilai pada tahun penceraian berlaku.
- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa bahagian Plaintiff ke atas tanah tersebut adalah sebanyak 95% dan bahagian Defenden adalah 5%. Nilai tanah tersebut hendaklah mengikut nilai pada tahun penceraian berlaku.

[2] Perayu (Plaintif) telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/11/2019. Manakala Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 25/11/2019 setelah menerima Notis Rayuan daripada Perayu pada 20/11/2019.

[3] Perayu telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 5/3/2020 dan kami dapati penyediaan Alasan Rayuan yang disediakan oleh pihak Perayu (rujuk halaman 505-511, Rekod Rayuan) adalah tidak sempurna dan gagal menepati kehendak peruntukan seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] sepertimana berikut-

Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[4] Walaupun penyediaan Alasan Rayuan tersebut tidak sempurna dan mengikut amalan biasa, ia masih boleh difahami dan dikenalpasti. Hanya 3 alasan sahaja daripada 6 alasan yang dikemukakan oleh Perayu yang sesuai dengan rayuan Perayu iaitu-

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf membuat keputusan mengikut undang-undang dan Hukum Syarak apabila memutuskan Perayu mendapat 80% dan sebanyak 20% untuk Responden terhadap sebuah rumah yang beralamat di No. 19, Jalan 10, Taman Bangi Indah, 43000 Kajang, Selangor;
- ii. Hakim Bicara terkhilaf kerana tidak mengambilkira hutang-hutang yang terpaksa Perayu tanggung sendiri walaupun telah jelas dinyatakan dalam peruntukan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003]; dan
- iii. Perayu merayu pada Mahkamah Yang Mulia supaya dua bidang tanah di Alor Gajah, Melaka diisytiharkan bukan sebagai harta sepencarian sebaliknya milik sepenuh Perayu kerana Responden mendakwa hanya menemani Plaintiff sahaja dan tiada apa-apa sumbangan kewangan bagi membantu mengurangkan beban Plaintiff sebaliknya Perayu yang

menanggung segala kos yang berkaitan dengan pengurusan dan pemilikan harta tersebut.

[5] Bagi Responden melalui Notis Rayuan Balas bertarikh 25/11/2019 (halaman 488-492 Rekod Rayuan) dan Alasan Rayuan Balas (halaman 523-528) bertarikh 4/4/2020 telah mengemukakan Alasan Rayuan Balas terhadap rayuan yang difailkan oleh Perayu.

Fakta Kes

[6] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 12/11/2004 dan telah bercerai pada 17/4/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang cahaya mata. Pada 3/8/2017, Perayu (Plaintif) telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui Kes Saman No. : 10300-017-0493-2017 terhadap dua jenis harta iaitu –

- i. Sebuah rumah beralamat di No. 19, Jalan 10, Taman Bangi Indah, 43000 Kajang, Selangor atas No. Geran : HS(M) 11184, PT No. 13643, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor; dan
- ii. Dua bidang tanah yang dikenali sebagai-
 - a. GMM 864, Lot 910, Mukim Sungai Baru Ulu, Daerah Alor Gajah, Melaka;
 - b. GMM 865, Lot 911, Mukim Sungai Baru Ulu, Daerah Alor Gajah, Melaka.

[7] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden telah mengemukakan keterangan melalui dokumentar sahaja tanpa keterangan daripada mana-mana saksi. Pada 4/11/2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sepertimana yang dinyatakan pada perenggan 1 (i-iv) sebelum ini bahawa rumah dan dua bidang tanah tersebut adalah harta sepencarian dengan bahagian Perayu adalah sebanyak 80% dan bahagian Responden sebanyak 20% bagi rumah tersebut, manakala bahagian Perayu sebanyak 95% dan bahagian Responden sebanyak 5% bagi dua bidang tanah tersebut. Akibat telah berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan ini pada 18/11/2019 dan Responden telah memfailkan rayuan balas pada 25/11/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Alasan Rayuan Balas, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 3 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu –

- a) Sama ada wajar fakta dan dokumen baharu dikemukakan di peringkat prosiding rayuan ini;
- b) Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya bagi penentuan bahagian Perayu dan Responden terhadap rumah tersebut; dan

- c) Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya bagi penentuan bahagian Perayu dan Responden terhadap dua bidang tanah tersebut.

Isu Pertama : Sama Ada Wajar Fakta Dan Dokumen Baharu Dikemukakan Di Peringkat Prosiding Rayuan Ini

[9] Isu yang pertama ini adalah fakta dan dokumen baharu yang dikemukakan oleh Perayu di peringkat prosiding rayuan ini. Melalui Alasan Rayuan dan Hujahan Perayu kami dapati terdapat beberapa fakta dan dokumen baharu yang tidak dikemukakan sebelum ini di dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah iaitu-

a. Fakta Baharu

- i. Responden melancong ke Vietnam.
- ii. Responden membawa kekasihnya pulang ke rumah semasa iddah pada malam 23/4/2017.
- iii. Pengakuan Responden di hadapan Pegawai Sulh (Ustaz Mohd Hafiz Bin Ibrahim).
- iv. Hutang-hutang Pinjaman Koperasi Ukhwah Malaysia sebanyak 32,400.00 dan Bank Muamalat sebanyak RM 34,000.00 bagi pengubahsuaian rumah.
- v. Perayu hadapi tekanan perasaan dan mental kerana tidak menamatkan pengajian PHD di UPM.

b. Dokumen Baharu

- i. Laporan Polis bertarikh 15/11/2016, No. Report : BANGI/002845/16.

- ii. Surat Perintah Pelaksanaan Jawatankuasa Pendamai, No. Rujukan Bil (02) Jai.Sel/Paidhl JKP 05/004/03/18/2017 bertarikh 13 April 2017.
- iii. Perjanjian Jual Beli Tanah Melaka (Antara Ahmad Bin Ibrahim, Dalilah Binti Ibrahim dan Ibrahim Bin Ijang) bertarikh 12/1/2011.
- iv. Penyata Tahunan Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad, No. Ahli : 052853.
- v. Surat Tawaran Pinjaman Bank Muamalat bertarikh 14/3/2016.
- vi. Tangkap layar (*screenshot*) antara Perayu dan Peguam Syarie terdahulu.
- vii. Surat Tawaran Kemasukan Pengajian Siswazah – Semester Pertama 2013/2014 daripada UPM bertarikh 27/3/2013.

[10] Responden menghujahkan bahawa rayuan Perayu sewajarnya ditolak kerana mengemukakan fakta-fakta yang tidak pernah dipidkan di dalam pliding semasa prosiding dan bersandarkan kepada dokumen-dokumen yang baharu dikemukakan semasa prosiding rayuan yang bertentangan dengan prinsip perundangan khususnya Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 8 Tahun 2008 iaitu-

Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 8 Tahun 2004
Tambahan Fakta Baharu Semasa Prosiding Rayuan

Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 1 Tahun 2004 pada 8-9hb. Jun 2004 bersamaan 19 – 20hb. Rabiulakhir, 1425H di Subang Jaya, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung tambahan fakta baharu semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan .

[11] Peguam Responden juga berhujah dengan merujuk kepada 2 kes berhubung dengan perkara ini iaitu—

- i. Kes *Mursida Binti Mustakim lwn. Hashim Bin Abdullah*, [2005] 19(1) JH 143-

“Oleh itu, kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur, setiap pihak terikat kepada pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing”

- ii. Kes *Abdul Ghani Bin Abdul Kadir & Seorang Lagi lwn. Arpah Abdul Kadir*, [2012] 35(2) JH 307, Hakim Bicara yang menggunakan prinsip di dalam kes *Mursida Binti Mustakim lwn. Hashim Bin Abdullah* dan memutuskan-

“[21] Oleh itu, kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur, setiap pihak terikat kepada pliding, Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa persoalan hibah tidak dibangkitkan oleh Perayu di dalam kes asal di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang mana tidak ada dalam pliding asal dan ia bercangah dengan seksyen 52 (1)(b) kanun Prosedur Mah Mahkamah Syariah Selangor 1991 yang disebut tadi.

[22] Persoalan bahawa fakta yang tidak diplidkan tidak boleh dibangkitkan sepanjang perbicaraan, kami dengan hormat bersetuju dengan prinsip asas yang ditegaskan oleh Peguam Perayu/Defenden sama ada diperingkat hujahan di hadapan YA Hakim Bicara atau hujahan kami. Dalam kes ini, berdasarkan nota perbicaraan kami dapati tiada apa-apa bantahan dikemukakan oleh Perayu/Defenden sejurus selepas Responden/Plaintif memberi keterangan berkaitan ucapan hibah lisan Arwah.

Pihak Perayu/Defenden hanya membantah keterangan Responden/Plaintif berkaitan dengan harta-harta lain yang Arwah berhasrat beri kepadanya iaitu di Muar. Seharusnya pihak Perayu/Defenden membantah keterangan berkenaan fakta baharu dengan segera kerana pihak-pihak di dalam perbicaraan tidak boleh dikejutkan dengan suatu dakwaan baharu atau fakta baharu yang mereka tiada peluang membela diri atau menafikannya”

[12] Berhubung dengan isu fakta dan / atau dokumen baharu ini, tiada mana-mana peruntukan statut yang membenarkan penambahan dan / atau mengemukakan isu / fakta / dokumen baharu dikemukakan ketika diperingkat prosiding rayuan. Walaubagaimanapun **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 8 Tahun 2004** menjelaskan tentang tambahan fakta baharu semasa prosiding diperingkat rayuan iaitu *”tambahan fakta baharu semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan”*.

[13] Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes ***Razniati Binti Mohamed Radzi lwn. Khairulanizul Bin Mohamad***, Kes (Rayuan) Mal No. : 14000-017-0085-2014 menggunakan Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut untuk menolak fakta-fakta baharu yang dibangkitkan selepas keputusan dikeluarkan semasa prosiding di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Penghakiman di dalam kes tersebut menyatakan bahawa -

[29] Berkenaan isu ini, kami merujuk kepada Rekod Rayuan yang telah dihidkan di Mahkamah Bicara. Kami mendapati isu sumbangan tidak langsung Perayu tidak pernah dibangkitkan di dalam keterangan Perayu. Bagi kes ini, pihak-pihak yang bertikai telah diberikan hak untuk mengemukakan fakta-fakta bagi tujuan tuntutan dan membuktikan dakwaan, kemudian Hakim Bicara telah memberikan keputusannya. Ini bermaksud fakta-fakta lain selain daripada fakta-fakta yang dibangkitkan selepas keputusan

dikeluarkan adalah fakta baharu. Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004 telah memberikan panduan berkenaan kebolehterimaan fakta baharu di dalam sesuatu prosiding rayuan.

“.....tambahan fakta baharu semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan”

[30] Merujuk kepada Arahan Amalan No. 8 tahun 2004 di atas, fakta baharu yang dijadikan isu oleh Perayu tidak boleh didengar di peringkat ini. Oleh yang demikian, isu ketiga ini tidak dapat kami pertimbangkan.

[14] Manakala di dalam kes ***Siti Aishah Binti Azli lwn. Syaiful Bahari Bin Kusnan***, Kes Mal (Permohonan) No. : 10000-002-0040-2016, Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor mengaplikasikan Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut dalam menolak dokumen-dokumen yang baharu dibangkitkan oleh Perayu selepas keputusan diberikan oleh Mahkamah Rendah Syariah. Penghakiman tersebut menyatakan bahawa –

[11] Pemohon berhujah bahawa Pemohon telah mendapatkan bukti bahawa Responden berkemampuan untuk membayar mut'ah melebihi RM 8,000.00 sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah berdasarkan dokumen bertarikh 14/3/2016 dari Angkatan Tentera Malaysia. Pemohon juga berhujah bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telahpun mengeluarkan perintah injunksi terhadap faedah-faedah yang akan diterima oleh Responden ketika bersara melalui Kes No. 10100-032-0043-2016 pada 20/4/2016.

[12] Kami telah meneliti kedua-dua dokumen tersebut dan kami mendapati ianya merupakan fakta baharu yang diperolehi selepas perbicaraan tuntutan mut'ah Pemohon di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor. Dokumen-dokumen tersebut yang bertarikh 14/3/2016 dan 20/4/2016 adalah fakta baharu yang wujud selepas perintah Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor diputuskan pada 26/6/2014.

[13] Apa-apa fakta baharu tidak boleh dibangkitkan di peringkat rayuan berdasarkan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004

[15] Manakala di dalam kes *Nur Arina Binti Mohamad Zain lwn. Muhammad Azlan Bin Abdul Rahman*, Kes Mal (Rayuan) Selangor No. : 10000-014-0045-2014, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor bersetuju dengan pandangan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) bahawa –

“Kami bersetuju dengan ulasan Hakim Rayuan MTS bahawa fakta selepas kes didaftarkan atau selepas pliding disempurnakan tidak boleh diambilkira kerana tarikh pemfailan kes merupakan tarikh dakwaan memberi nafkah (m.s. 263 Rekod Rayuan). Fakta-fakta yang perlu diambilkira oleh Mahkamah Bicara hanyalah fakta yang berlaku setakat tarikh pemfailan kes sebagaimana yang telah diplidkan oleh pihak-pihak. Kes fasakh tersebut telah difailkan Perayu pada 18/2/2008”

[16] Bagi kes *Mohamad Sabirin Bin Hj. A. Rahman lwn. Normala Binti A. Kahar*, Kes Mal (Permohonan) No. : 14000-041-0004-2018, berdasar rujukan terhadap kes *Razniati Binti Mohamed Radzi lwn. Khairulanizul Bin Mohamad* dan *Siti Aishah Binti Azli lwn. Syaiful Bahari Bin Kusnan*, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menolak permohonan Pemohon di dalam kes tersebut untuk memasukkan dokumen-dokumen baharu ketika prosiding rayuan.

[17] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selagor di dalam Kes *Nur Agnes Binti Abdullah @ Chooi Pue Yeng lwn. Ahmad Bin Kamaruddin*, Kes Mal (Permohonan) No. : 10000-077-0035-2020 turut menolak permohonan Pemohon untuk memasukkan dokumen baharu di peringkat prosiding rayuan. Kami juga

bersetuju rujukan kes yang telah dikemukakan oleh Responden iaitu ***Mursida Binti Mustakim lwn. Hashim Bin Abdullah***, [2005] 19 (1) JH 143 dan kes ***Abdul Ghani Bin Abdul Kadir & Seorang Lagi lwn. Arpah Abdul Kadir***, [2012] 35 (2) JH 307.

[18] Merujuk kepada fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Pemohon di peringkat prosiding rayuan ini, kami dapati bahawa ia adalah merupakan fakta-fakta yang tidak pernah dibangkitkan di dalam prosiding kes induk tuntutan harta sepencarian melalui Kes Saman No. : 10300-017-0493-2017. Oleh itu, kami menyatakan bahawa fakta-fakta dan dokumen-dokumen tersebut adalah dikategorikan sebagai fakta-fakta dan dokumen-dokumen baharu.

[19] Berhubung dengan perkara ini, kami merujuk kes ***Bala Krishnan Appala Naidu lwn. Ketua Inspektor Prabakaran Shanmugam & Yang Lain*** [2012] 1 ***CLJ*** halaman 227 yang menyatakan bahawa –

“A Di sini adalah penting untuk menyatakan bahawa sekiranya budibicara yang diguna pakai tidak dibuat secara “arbitrarily” atau “capriciously” tetapi mesti dan patut dibuat di atas perinsip keadilan yang tepat dan kekal (*established judicial principles*). Plaintiff tidak boleh dan tidak dapat menerima sebarang keistimewaan daripada Mahkamah ini untuk mengemukakan keterangan di atas kemudahan atau “*at the leisure of the plaintiff*”. Mahkamah ini tidak menggalakkan Plaintiff atau seorang litigant yang tidur di atas hak beliau dan kemudian bangun pada bila-bila masa yang mudah kepada beliau. Dalam keadaan tersebut, Mahkamah ini tidak dapat melayan sebarang permohonan seperti ini.

[14] Mahkamah ini berpendapat bahawa permohonan Plaintiff tidak mempunyai asas dari segi undang-undang (*no legal foundation*) melainkan dibuat dengan niat menyalahguna proses Mahkamah atau tidak suchati”

[20] Kami amat bersetuju dengan rujukan kes tersebut bahawa "*Mahkamah ini tidak menggalakkan Plaintiff atau seorang litigant yang tidur di atas hak beliau dan kemudian bangun pada bila-bila masa yang mudah kepada beliau. Dalam keadaan tersebut, Mahkamah ini tidak dapat melayan sebarang permohonan seperti ini*"

[21] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dan atas asas untuk mengelak ketidakadilan dan penyalahgunaan proses Mahkamah berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami berpuashati menyatakan tindakan Perayu mengemukakan fakta-fakta dan dokumen-dokumen baharu diperingkat prosiding rayuan adalah suatu tindakan yang bersalahan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan melalui Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 8 Tahun Tahun 2004 serta rujukan kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini. Oleh yang demikian, fakta-fakta dan dokumen-dokumen baharu tersebut sewajarnya ditolak dan tidak dipertimbangkan langsung di dalam prosiding rayuan ini.

Isu Kedua : Sama Ada YA Hakim Bicara Terkhilaf Terhadap Fakta Yang Dikemukakan Dan Dipertimbangkannya Bagi Penentuan Bahagian Perayu Dan Responden Terhadap Rumah Tersebut.

[22] Bagi isu kedua ini adalah berkaitan dengan penilaian YA Hakim Bicara mengenai sumbangan Perayu dan Responden perolehan terhadap rumah tersebut. Melalui penelitian, kami dapati bahawa fakta yang diakui oleh kedua-dua pihak bahawa rumah tersebut dibeli pada 19/4/2006 dan geran didaftarkan atas nama Perayu dan Responden. Pembiayaan rumah ini dibuat melalui CIMB Bank (dahulu Southern Bank) sebanyak RM89,685.00 selama 300 bulan juga atas nama Perayu

dan Responden. Kebanyakan material berupa kewangan dikeluarkan oleh Perayu bagi pemerolehan rumah tersebut. Bagi sumbangan di Pihak Responden yang berupa kewangan adalah berkaitan wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

[23] Berdasarkan Rekod Rayuan, kami berpuashati bahawa telah berlaku pengeluaran wang KWSP oleh Responden berkaitan rumah tersebut berjumlah RM20,233.72. Walaubagaimanapun jumlah wang KWSP yang telah masuk ke akaun rumah tersebut hanyalah berjumlah RM14,944.63 dan baki RM5,289.09 dimasukkan ke dalam akaun bank Responden sendiri (Rujuk D-10, halaman 230 Rekod Rayuan). Kami berpuashati bahawa jumlah baki RM5,289.09 wang KWSP tersebut telah gagal dibuktikan oleh Responden digunakan untuk tujuan pembayaran rumah tersebut semasa peringkat perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[24] Kami dapati isu yang berbangkit daripada wang KWSP ini adalah jumlah RM14,944.63 wang KWSP Responden yang telah dimasukkan ke dalam akaun CIMB rumah tersebut sama ada menjadi sumbangan Responden atau menjadi hutang kepada Perayu?

[25] Perayu menyatakan bahawa beliau telah membayar sebanyak RM 13,600.00 kepada Responden secara ansuran sebanyak RM 600.00 sebulan (Rujuk perenggan 23-26 Penyata Keterangan Plaintiff, halaman 67-68 Rekod Rayuan) dan kenyataan ini disokong kenyataan Responden (Rujuk perenggan 33-38, halaman 180-181 Rekod Rayuan) sebagai bukti Responden telah menerima wang tunai dari Perayu. Baki sebanyak RM1,344.63 yang masih tertunggak adalah bayaran perkhidmatan

yang dijanjikan oleh Responden kepada Perayu kerana mengurus, menghantar, menemani pergi / balik dan makan / minum yang ditanggung oleh Perayu sepanjang tempoh urusan tersebut.

[26] Pihak Responden menghujahkan bahawa Responden telah mengeluarkan duit KWSP berjumlah RM20,233.72 dan berjaya dibuktikan terus secara terus ke akaun pinjaman perumahan sebanyak RM 14,944.63 melalui Ekshibit D-10 (Rujuk halaman 230, Rekod Rayuan) telah diakui oleh Perayu melalui soal jawab Perayu (Perenggan 23 dan 24, Penyata Keterangan Plaintiff, halaman 67-68 Rekod Rayuan) menunjukkan bahawa fakta pengeluaran wang KWSP oleh Responden tidak disangkal sebaliknya fakta yang diakui bertepatan dengan seksyen 45(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [EKMS 2003].

[27] Pihak Responden menyatakan bahawa dakwaan Perayu wang KWSP yang dikeluarkan oleh Responden telah dibayar semula oleh Perayu kepada Responden dengan kadar lebih kurang RM600.00 sebulan, namun tidak dinyatakan bila dan bagaimana bayaran dibuat dan gagal dibuktikan sama ada melalui dokumen mahupun saksi. Sebaliknya Pihak Responden menegaskan bahawa wang tersebut diterima sebagai pembayaran nafkah isteri.

[28] Pihak Responden menghujahkan bahawa kegagalan Perayu mempertikai dan / atau membuktikan terdapat bayaran lain dan / atau jumlah lain selain pembayaran RM600.00 tersebut sebagai bayaran nafkah, adalah terbukti kenyataan Responden bahawa penerima wang tunai yang beliau sendiri tidak dapat pastikan berapa dan jumlahnya setiap kali diterima merupakan nafkah isteri.

[29] Bagi wang KSWP berjumlah RM14,944.63 ini, kami merujuk kepada keterangan Responden pada perenggan 36 dan 37 Penyata Keterangan Defenden (Rujuk halaman 181, Rekod Rayuan) yang menyatakan-

S : Adakah Plaintiff membayar keseluruhan wang KWSP yang Puan keluarkan?

J : Tidak. Plaintiff juga melalui perenggan 26 Pernyataan Keterangannya pada halaman 7 telah mengakui tidak membayar keseluruhan wang tersebut.

S : Berapa baki yang Plaintiff akui masih belum dijelaskan kepad Puan?

J : Plaintiff mengakui jumlah masih terhutang adalah RM1,344.63.

[30] Berdasarkan keterangan Responden ini jelas telah mengakui tentang fakta pembayaran balik wang KWSP yang dikeluarkan Responden tersebut yang masih berbaki RM1,344.63 sahaja lagi. Pengakuan Responden terhadap fakta ini tidak perlu dibuktikan lagi adalah selari dengan peruntukan seksyen 45 dan 17 EKMS 2003-

Seksyen 45 - Fakta Yang Diakui Tidak Perlu Dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

(2) Mahkamah boleh, menurut budi bicaranya, menghendaki supaya fakta yang diakui itu dibuktikan selain daripada dengan iqrar sedemikian.

Seksyen 17 - Iqrar Ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Apa-apa iqrar hendaklah dibuat-

(a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau

(b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan 'adil.

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.

[31] Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa jumlah wang KWSP yang telah dikeluarkan oleh Responden adalah hutang kepada Perayu terhadap perolehan rumah tersebut dan ia adalah tertakluk kepada peruntukan seksyen 122 (2)(b) EUUKIS 2003 dan kami mengenepikan dapatan oleh YA Hakim Bicara berhubung isu ini. Manakala bagi isu nafkah yang dibangkitkan oleh Responden, kami berpendapat ia sewajarnya dibincang di dalam forum yang lain.

[32] Berdasarkan ulasan mengenai wang KWSP tersebut, kami juga berpuashati menyatakan bahawa tiada sebarang sumbangan berbentuk kewangan daripada Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut, walaubagaimanapun penggunaan atau peletakan nama Responden dalam geran rumah dan pembiayaan pinjaman rumah tersebut menunjukkan perolehan rumah tersebut adalah secara usaha bersama dengan Responden.

[33] Pada hemat kami, perletakan nama Responden tersebut dalam geran dan juga untuk pinjaman menunjukkan bahawa Responden juga mempunyai obligasi dan tanggungan terhadap rumah tersebut. Kami bersetuju dengan rujukan **seksyen 340(1) Kanun Tanah Negara** yang dikemukakan oleh Pihak Responden bahawa pendaftaran seseorang sebagai tuanpunya ke atas mana-mana hartanah menunjukkan haknya yang tidak boleh disangkal. Peruntukan tersebut menyatakan-

340 - Pendaftaran Untuk Memberi Hakmilik Atau Kepentingan Yang Takboleh Disangkal, Kecuali Dalam Keadaan-Keadaan Tertentu.

(1) Hakmilik atau kepentingan mana-mana orang atau badan buat masa itu didaftarkan sebagai tuanpunya mana-mana tanah, atau atas nama siapa apa-apa pajakan, gadaian atau esmen adalah buat masa itu terdaftar, hendaklah, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan berikut seksyen ini, tidak boleh disangkal.

[34] Melalui hak yang tidak boleh disangkal ini, Responden mempunyai obligasi terhadap rumah tersebut, lebih-lebih lagi pinjaman rumah tersebut juga menggunakan nama Responden. Pinjaman rumah tersebut adalah bernilai RM89,685.00 selama 300 bulan mulai 19/4/2006 dari CIMB Bank (dahulu Southern Bank) yang tertakluk kepada Financial Service Act (Akta Perkhidmatan Kewangan).

[35] Setakat tarikh keputusan yang diberikan Mahkamah Tinggi Syariah pada 18/11/2019, pinjaman rumah tersebut baru melalui 163 bulan pinjaman dan ini menunjukkan bahawa Responden juga masih lagi bertanggungjawab terhadap apa-apa implikasi yang berlaku rumah tersebut sehinggalah pinjaman tersebut dilangsaikan

keseluruhannya. Responden juga masih memberi impak kepada penyelesaian pinjaman atas namanya jika beliau meninggal dunia sebelum pinjaman tersebut diselesaikan.

[36] Sukacita kami nyatakan bahawa perolehan rumah tersebut adalah merupakan perolehan melalui usaha bersama Perayu dan Responden selaras dengan peruntukan seksyen 122 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Oleh yang demikian, peruntukan seksyen 122 (2) wajar menjadi panduan dalam membuat penentuan bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut sepertimana berikut-

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang –

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;*
- (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
- (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

[37] Bagi perolehan rumah ini, kami dapati perolehan rumah tersebut dibuat atas usaha bersama kedua-dua pihak. Bagi sumbangan berbentuk kewangan didominasi oleh Pihak Perayu dan Responden hanya menyumbang dari segi peletakan namanya di dalam geran rumah dan pinjaman rumah tersebut sahaja. Melalui sumbangan kedua-dua pihak yang telah diberikan ini, kami berpuashati

menyatakan jumlah bahagian yang diputuskan kepada kedua-dua pihak oleh YA Hakim Bicara adalah wajar dikekalkan. Melalui ulasan kami sebelum ini, (Rujuk perenggan 34-35), bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa serta setelah ditolak hutang dan kos-kos berkaitan.

[38] Bagi isu pengubahsuaian rumah tersebut, kami berpuashati bahawa Perayu telah gagal membuktikannya semasa perbicaraan. Manakala fakta dan dokumen berkaitan dengan hutang-hutang Pinjaman Koperasi Ukhwah Malaysia sebanyak 32,400.00 dan Bank Muamalat sebanyak RM 34,000.00 bagi pengubahsuaian rumah adalah merupakan fakta baharu yang tidak pernah dikemukakan semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah dan ia tidak wajar dipertimbangkannya dalam rayuan ini.

Isu Ketiga : Sama Ada YA Hakim Bicara Terkhilaf Terhadap Fakta Yang Dikemukakan Dan Dipertimbangkannya Bagi Penentuan Bahagian Perayu Dan Responden Terhadap Dua Bidang Tanah Tersebut.

[39] Bagi isu ketiga ini adalah berkaitan dengan penilaian YA Hakim Bicara mengenai sumbangan Perayu dan Responden terhadap perolehan dua bidang tanah di Alor Gajah, Melaka, iaitu-

- a. GMM 864, Lot 910, Mukim Sungai Baru Ulu, Daerah Alor Gajah, Melaka;
dan
- b. GMM 865, Lot 911, Mukim Sungai Baru Ulu, Daerah Alor Gajah, Melaka.

[40] Melalui penelitian, kami dapati bahawa fakta yang diakui oleh kedua-dua pihak bahawa tanah tersebut diperolehi pada 14/1/2011 dan geran didaftarkan atas nama Perayu. Pembiayaan tanah tersebut melalui pinjaman Koperasi Wawasan Malaysia Berhad sebanyak RM150,000.00 oleh Perayu. Tiada sumbangan berbentuk kewangan daripada Pihak Responden terhadap perolehan rumah kecuali tindakan Responden yang hadir menemani Perayu membuat tinjauan, lawatan, membuat pinjaman dan memberi pendapat sehingga selesai urusan.

[41] Berdasarkan situasi tersebut, perolehan kedua tanah tersebut adalah atas usaha tunggal selari dengan peruntukan seksyen 122(3) EUUKIS 2003. Maka penilaian sumbangan Responden sewajarnya adalah berdasarkan seksyen 122(4) EUUKIS 2003, iaitu-

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[42] Sumbangan Responden yang boleh dinilai berdasarkan seksyen 122(4) EUUKIS 2003 adalah sumbangan kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga. YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya (rujuk halaman 479 Rekod Rayuan) menyatakan bahawa Plaintiff / Perayu mengakui Defenden / Responden menjalankan peranannya sebagai seorang isteri pada awal 3 tahun perkahwinan mereka sahaja dan Defenden / Responden ada memberi sokongan moral kepada Plaintiff / Perayu sepanjang pemerolehan tanah tersebut.

[43] Bagi kedua-dua tanah ini, kami berpuashati perolehannya dibuat pada 14/1/2011 iaitu lebih kurang selepas 7 tahun perkahwinan mereka berlangsung dan 5 tahun sebelum penceraian di antara Perayu Responden berlaku. Mereka berdua tinggal berasingan selama 6 bulan sebelum penceraian berlaku pada 17/4/2017. Oleh yang demikian, sumbangan kepada kebajikan keluarga boleh dilihat sama ada sebelum atau semasa pemerolehan tanah tersebut diperolehi.

[44] Melalui penelitian kami berkali-kali terhadap Rekod Rayuan, sumbangan Responden kepada kebajikan keluarga hanya diakui oleh Perayu sebagai menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri diawal 3 tahun pertama sahaja dan tindakan Responden yang menemani Perayu dalam proses pemerolehan tanah tersebut, di samping tanggungjawab Responden sebagai ibu kepada seorang anak hasil perkahwinan mereka. Bagi tindakan menguruskan rumah tangga sepanjang tempoh perkahwinan seperti memasak, mengemas rumah, membasuh pakaian dan memastikan rumah sentiasa teratur selain tempoh 3 tahun awal perkahwinan ianya sekadar kenyataan yang tidak dibuktikan oleh Responden atau diakui oleh Perayu semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah.

[45] Oleh yang demikian, bagi perolehan dua bidang tanah tersebut, kami berpuashati menyatakan bahawa ia adalah harta sepencarian yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden secara usaha tunggal dari Perayu seorang. Berdasarkan pertimbangan terhadap sumbangan yang telah diberikan oleh Pihak Responden, kami berpendapat jumlah bahagian yang diputuskan kepada kedua-dua pihak oleh YA Hakim Bicara juga adalah wajar dikekalkan.

[46] Prinsip 1/3 bahagian yang dikemukakan oleh Pihak Responden bagi isteri yang tidak membuat sumbang langsung terhadap perolehan harta melalui kes-kes seperti kes *Boto' Binti Taha lwn Jaafar Bin Muhamad*, [1983] 2 MLRH, kes *Semah Binti Daud lwn. Hassan Bin Awang*, [1429H] 26(2) JH 221, kes *Norhayati Binti Yusoff lwn. Ahmad Shah Bin Ahmad Tabrani*, [1430H] 27(1) JH 34, kes *Ramli Bin Che Amat lwn. Norina Binti Muhammad*, [1427H] XXIII(2) JH 244 dan kes *Mohammed Ainuddin Bin Mohamaed Nasarudin lwn. Rohani Binti Ismail*, [1427H] 21(1) JH 68, pada hemat kami tidak boleh diaplikasi dalam kes ini atas kegagalan Responden membuktikannya.

[47] Bagi bahagian masing-masing terhadap kedua-dua tanah tersebut, pada hemat kami hendaklah dinilai dengan nilai semasa tarikh penceraian Perayu dan Responden iaitu pada 17/4/2017 kerana sumbangan masing-masing terhadap harta sepencarian tersebut terhenti dengan penceraian tersebut serta setelah ditolak hutang dan kos-kos berkaitan.

[48] Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, kami berpuashati bahawa terma 3 dan 4 Penghakiman Kes Saman No. : 10300-017-0493-2017 sewajarnya dipinda.

KEPUTUSAN

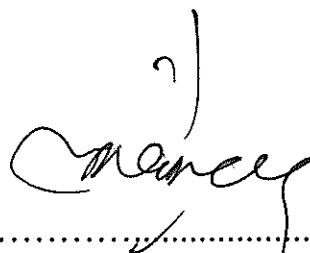
SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Alasan Rayuan Balas, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Rayuan Balas Responden adalah **DITERIMA** dan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10300-017-0493-2017 bagi **terma 3 dan 4** adalah **DIPINDA** kepada –

2.1 Mahkamah memerintahkan bahawa bahagian Perayu / Plaintiff ke atas rumah tersebut adalah sebanyak 80/100 dan bahagian Responden / Defenden adalah 20/100 **berdasarkan nilaian semasa dan setelah ditolak hutang dan kos-kos yang berkaitan.**

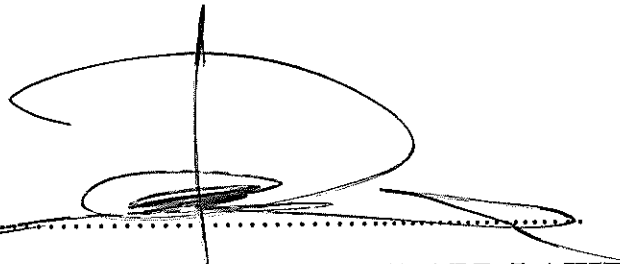
2.2 Mahkmah memerintahkan bahawa bahagian Perayu / Plaintiff ke atas tanah tersebut adalah sebanyak 95/100 dan bahagian Responden / Defenden adalah 5/100 berdasarkan nilaian semasa tarikh penceraian kedua-dua pihak **dan setelah ditolak hutang dan kos-kos yang berkaitan.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



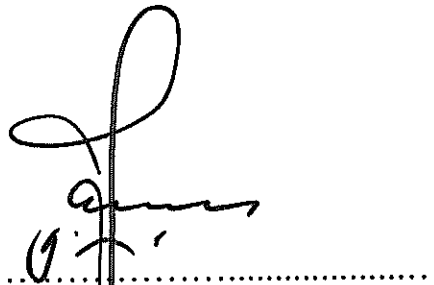
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor